

0000925-32.2016.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Geovani Francos Camargo e Rodolfo Roberto Seraphim Nascimento

Vistos.

Geovani Francos Camargo e Rodolfo Roberto Seraphim Nascimento, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a)

SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 02/02/2016.

Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0000925-32.2016.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO: Em 28 de junho de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) Juiz Substituto da 1ª Vara Criminal, Dr(a) GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO. Eu ____VITOR CAVALCANTI, Assistente Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0000925-32.2016.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Geovani Francos Camargo e Rodolfo Roberto Seraphim Nascimento

Vistos.

Geovani Francos Camargo e Rodolfo Roberto Seraphim Nascimento, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a)

SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 02/02/2016.

Por sentença publicada em 30/03/2017, houve a condenação dos réus a pena de

Reclusão: um ano e oito meses; Regime: Fechado; Multa de 166 dias. Valor da multa

R\$ 4.869,33; Situação: Réu primário;, por infração ao(s) artigo Art. 33 § 4º do(a)

SISNAD.

Não houve recurso do Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado para acusação em 25/01/2022.

O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP. (fls. 320)

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 25/01/2022.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (artigo 110, §1º, do Código Penal), que no presente feito corresponde à 4 anos, nos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, e com termo inicial do prazo prescricional a partir do dia da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, II, do Código Penal). Verifico que houve a prescrição intercorrente, pois transcorreu mais de 4 anos entre 30/03/2017, data da publicação da sentença condenatória recorrível, e a presente data.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Desse modo, acolho a manifestação ministerial, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Geovani Francos Camargo e Rodolfo Roberto Seraphim Nascimento, qualificado nos autos, por força da prescrição intercorrente, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Verifico que a certidão de honorários já foi expedida às fls. 318/319

Por se tratar de decisão de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação pessoal do denunciado, intimando-o, via DJE, por meio de seu advogado.

Determino destruição das drogas e perdimento do dinheiro apreendido ao FUNAD.

Oficie-se ao banco para providências cabíveis.

Informe-se o IIRGD.

Ciência ao MP.

P.I.C. Oportunamente arquivem-se os autos.

Hortolândia, 28 de junho de 2022.

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: